

1517230-15.2019.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos de Campos Machado Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 19ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

DEIDYSON ALLAN DA SILVA MENDES

Vistos.

Deidyson Allan da Silva Mendes foi denunciado como incurso no artigo 33, " caput", da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 17.07.2019, por volta das 14:00 horas, na Rua Isaias, bairro Cidade Ademar, trazia consigo, para fim de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

19ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1517230-15.2019.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1517230-15.2019.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

DEIDYSON ALLAN DA SILVA MENDES

Vistos.

Deidyson Allan da Silva Mendes foi denunciado como incurso no artigo 33, " caput", da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 17.07.2019, por volta das 14:00 horas, na Rua Isaías, bairro Cidade Ademar, trazia consigo, para fim de tráfico, 27 porções de maconha, 86 de cocaína e 06 pedras de crack.

Na instrução foi ouvida uma testemunha de acusação, seguindo-se o interrogatório do réu.

As partes debateram em audiência, o MP requerendo a condenação e a defesa a absolvição.

É o relatório.
Decido.

A materialidade delitiva está consubstanciada a fls. 15, 20/22 e 158/160.

O policial civil Hermenegildo informou que participou de operação na comunidade, onde dois policiais entraram por cima e ele e outro colega por baixo, momento em que se deparou com o réu, o qual, de forma inusitada, vestia um roupão de banho. Notou, ainda, que ele segurava algo na altura da cintura. Ao abri-lo por sua determinação, viu que trazia uma sacola, nela se achando os entorpecentes.

Interrogado em juízo, o réu afirmou ter recebido a sacola, que seria entregue noutro local, sabendo que poderia conter drogas. Admitiu o tráfico.

Isso posto, julgo PROCEDENTE a ação penal, para condenar o réu Deidyson Allan da Silva Mendes como incurso no artigo 33, " caput", da Lei nº 11.343/2006.

Passo a dosimetria da pena.

O réu é primário e de bons antecedentes, a fls. 30/31, bem como confesso. Fixo-lhe a pena no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias multa. Faz jus ao benefício do artigo 33, parágrafo 4º, da lei de drogas, reduzindo sua pena em 2/3, o que perfaz em definitivo 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias multa, cada um no valor de 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

Considerando as condições amplamente favoráveis do réu, inclusive sua confissão, é merecedor de um tratamento mais benéfico, equiparando-se ao pequeno traficante. Daí, com apoio na jurisprudência do E. STF, substitui-se sua pena privativa de liberdade pela de prestação de serviços à comunidade, por igual período, mais 10 dias multa, adotado o critério acima indicado.

Por paralelismo e melhor adequação, o regime inicial de cumprimento de pena, se o caso, será o aberto. Faculto-lhe recorrer em liberdade.

Oportunamente, lance-se o seu nome no rol dos culpados.

P.R.I.
São Paulo, 15 de maio de 2022.

Antonio Carlos de Campos Machado Junior
Juiz de Direito